

종합감사 결과보고서

[○○지사 산하 5개 관리소]

2025. 6.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 산하 ㉠㉠㉠㉠관리소 등 5개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
㉠㉠㉠㉠	△△	1,122	2022. 9.	AAA
㉡㉡㉡㉡	◎◎	390	2022. 9.	BBB
㉢㉢㉢㉢	◇◇	1,450	2022. 9.	CCC
㉣㉣㉣㉣	◇◇	970	2022. 5.	DDD
㉤㉤㉤㉤	◇◇	718	2022. 5.	EEE

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2025. 4. 21. ~ 4. 25.
- 감사인원 : 차장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 관리비 집행 및 정산, 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정 여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리 업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 산하 5개(영구1, 공임1, 국민3)임대 단지에 대한 종합감사를 실시한 결과 전반적인 업무수행 상태가 양호하나, ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 재임대(신규계약) 업무가 ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무가 ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 임차권 양도(명의변경) 업무가 일부 미흡하여 통보 조치하였다

㉠㉠㉠㉠ 등 5개 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무가 미흡하여 통보 조치 하였다

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2025. 4. 30.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7

3) 심의안전 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
㉠㉠㉠㉠	재임대(신규계약) 업무	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	3
	갱신계약 미체결 세대 관리 업무 등	현지지도	8
㉡㉡㉡㉡	임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무	통보	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	4
㉢㉢㉢㉢	용역 등 사업자 선정 업무	통보	5
	갱신계약 미체결 세대 관리 업무	현지지도	9
㉣㉣㉣㉣	용역 등 사업자 선정 업무	통보	6
	재임대(신규) 계약 업무	현지지도	10
㉤㉤㉤㉤	용역 등 사업자 선정 업무	통보	7
	임차권 양도(명의변경) 업무	현지지도	11

※ 이행관리 전담자 :

3. 처분요구서 : 붙임

제 목 : 재임대(신규계약) 업무
 소 속 : ㉠㉠㉠㉠
 내 용 :

영구임대주택의 ①입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 있으며, 입주자격별 ②소득 및 자산 적용 기준이 구분된다. 또한, 국토교통부 고시 제2024-158호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」 및 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료)에 따르면 ㉠생계·의료급여수급자, ㉡일본군 위안부 피해자, ㉢지원대상 한부모가족, ㉣65세이상 직계존속 부양자는 ③수급자 등 임대조건을 적용할 수 있다. [표 1] 참조

[표 1] 영구임대주택 입주자 자격 및 임대조건 기준

순위	①입주자격	②소득 및 자산 적용 기준	③임대조건
1순위	㉠ 생계급여·의료급여 수급자	미적용	수급자 등
	㉡ 국가유공자 또는 그 유족	적용	비 수급자
	㉢ 일본군 위안부 피해자	미적용	수급자 등
	㉣ 지원대상 한부모가족	미적용	수급자 등
	㉤ 북한이탈주민	적용	비 수급자
	㉥ 장애인(소득70% 이하자)	적용	비 수급자
	㉦ 65세이상 직계존속 부양자	적용	수급자 등
	㉧ 아동복지시설 퇴소자	적용	비 수급자
	㉨ 65세이상 수급권자 또는 차상위계층	미적용	비 수급자
2순위	㉩ 월평균소득 50% 이하자	적용	비 수급자
	㉪ 국토교통부장관 또는 시도지사 인정자	적용	비 수급자
	㉫ 장애인(소득 100% 이하자)	적용	비 수급자

※ 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조 제3항 2호에 따라 비 수급자도 소득인정액이 생계·의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족할 경우 수급자 임대조건 적용

그리고 「영구임대주택 운영 및 관리기준」 제19조(임대보증금 및 임대료) 제3항 제2호 및 국토교통부고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준 임대료 산정기준」 제2호 가목에 따라 국가유공자(보훈대상자, 5·18민주유공자, 특수임무유공자, 참전 유공자) 및 그 유족(참전 유공자 제외)이 소득인정액이 생계 또는 의료급여 수급자에 해당하는 기준을 충족하는 경우 생계·의료급여 수급자등의 임대조건을 적용하도록 규정되어 있고, 주거복지실-2890(2018.7.25.)호 「영구임대주택 국가유공자 임대조건 적용 관련 안내」에 따르면 생계·의료급여 수급자의 소득인정액 기준 충족 여부를 확인하기 위해 **영구임대아파트 지원대상자 증명서 상 수급자 소득 인정액 해당 여부에 ‘여’에 해당하는 경우 생계·의료 급여 수급자등의 임대조건을 적용하도록 안내하였다.**

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023. 11. 29. 체결한 **3동 **2호 계약자 (김**)의 신규 임대차계약과 관련하여 제출받은 영구임대주택 지원대상자 증명서상 소득인정액 해당 여부가 ‘부’로 명시되어 나군 임대조건을 적용하여야 하나, 수급자 등에게 적용되는 가군 임대조건으로 계약을 체결하였다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 임대조건 적용 업무(신분적용) 관련 감사결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생되지 않도록 관련법령 및 지침등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠ 관리소는 재임대(신규계약) 세대의 임대조건 결정 시 임차인이 제출한 서류를 면밀히 검토하여 임대조건 적용 업무를 처리하시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무

소 속 : ㉔㉔㉔㉔

내 용 :

주거복지실-4424(2015.06.18.)호 「임대보증금과 임대료간 상호전환 확대 세부 방안 시행 통보」에 따르면 일정범위 내에서 임대보증금과 임대료간 상호전환이 가능하며, 동-7405(2017.09.25.)호 「임대료·임대보증금 전환 시 하한기준액 변경 통보」에 따르면 임대보증금과 임대료간 상호전환 시 하한기준액을 다음과 같이 명시하고 있다.

기본 임대료의 40%, 단, 기본 월임대료의 40%가 아래 금액 이하인 경우 아래금액
 ▶ 유형별 임대료 하한기준: 영구 월3만원, 국민,공공,행복 월6만원

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 **1동 **호 외 10세대의 전환보증금(중액) 수납 가능 금액을 초과하여 전환보증금을 수납함으로써, 임대료 하한 기준액에 미달하는 임대료를 부과하였다.

수감기관 의견

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 임대보증금과 임대료간 상호 전환 업무 관련 감사 결과를 수용하면서 추후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 법령 및 지침 등을 교육하는 등 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉔㉔㉔㉔ 관리소는 주거복지실-7405(2017.09.25.)호 「임대료·임대보증금 전환 시 하한기준액 변경 통보」에 따라 임대보증금과 임대료 간 상호전환 시 하한 기준액은 기본 월임대료의 40%로 적용하고, 해당 금액이 월 6만원 이하인 경우에는 월 6만원을 하한기준액으로 산정하여 전환한도 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무

소 속 : ㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤

내 용 :

공동주택 관리주체는 관리비등의 집행을 위한 사업자를 선정할 경우 「공동주택 관리법 시행령」 제25조(관리비등의 집행을 위한 사업자 선정) 및 국토교통부 고시¹⁾ 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」을 따라야 하며, 사업자 선정지침 개정 내용 및 관련업무 매뉴얼을 매년 공문²⁾으로 시행하고 있다.

따라서 사업자 선정 시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침(이하 ‘선정지침’이라 한다)」 제4조(입찰의 방법) 제1항에 따라 “경쟁입찰”이 원칙이고, 제3항에 따라 [별표2]에 해당하는 경우 수의계약을 할 수 있으며, 수의계약 시 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따라 사업자선정 업무를 처리하여야 한다. 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림1], 선정지침 [별표2]의 제9호에 해당하는 수의계약 업무 절차는 [그림2]와 같다.

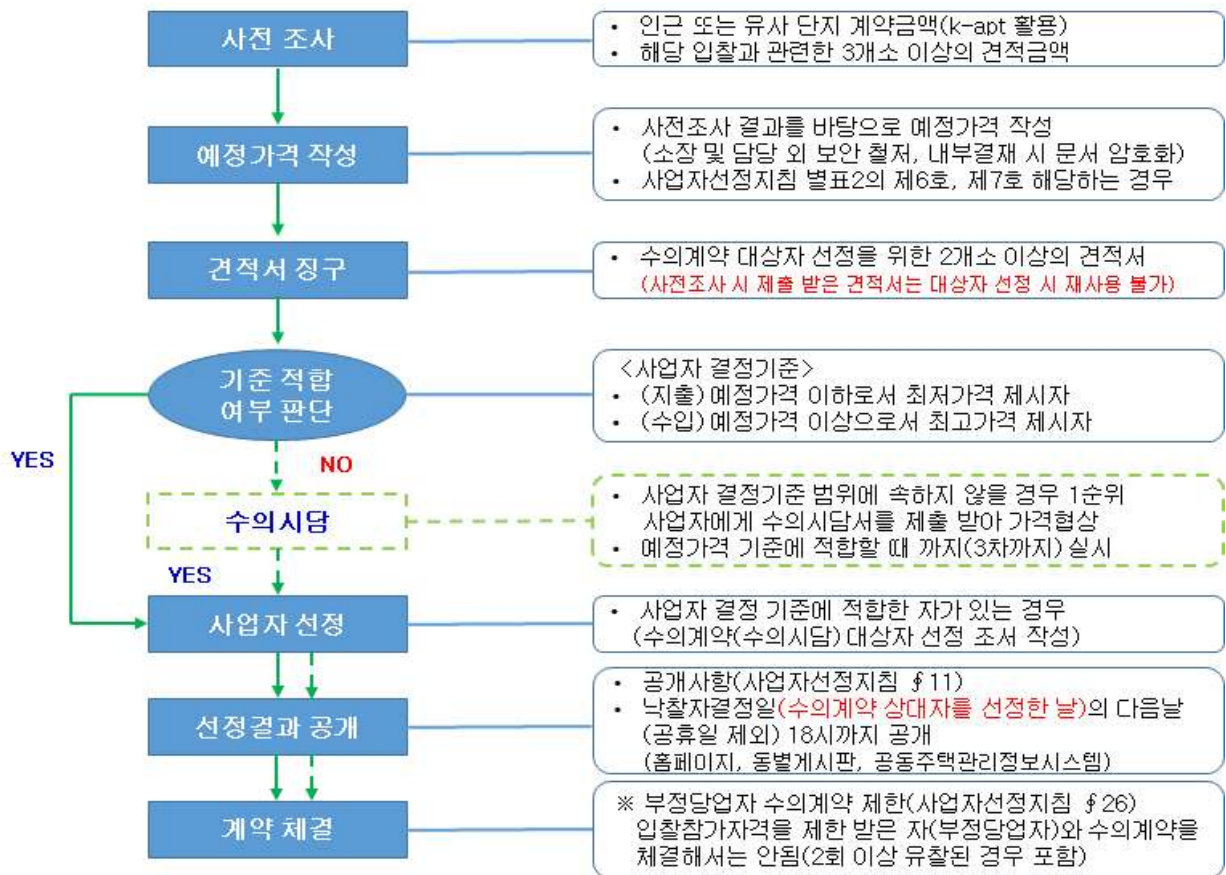
[별표2] (지침 제4조제3항 관련) “수의계약의 대상” 발췌

- 6. 공사 및 용역 등의 금액이 500만원(부가가치세를 제외한 금액을 말한다) 이하인 경우로서, 2인 이상의 견적서를 받은 경우. 다만, 이 경우 동일한 목적을 달성하기 위한 공사 및 용역 등을 시기나 물량으로 나누어 계약할 수 없다.
- 7. 일반경쟁입찰 또는 제한경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우. 다만, 이 경우에는 최초로 입찰에 부친 내용을 변경할 수 없다.
- 9. 계약기간이 만료되는 기존 사업자([별표7]의 사업자로서 공사 사업자는 제외한다)의 사업수행실적을 관리규약에서 정하는 절차에 따라 평가하여 다시 계약이 필요하다고 영 제14조제1항에 따른 방법으로 입주자대표회의에서 의결(임대주택의 경우 임대사업자가 임차인대표회의와 협의)한 경우

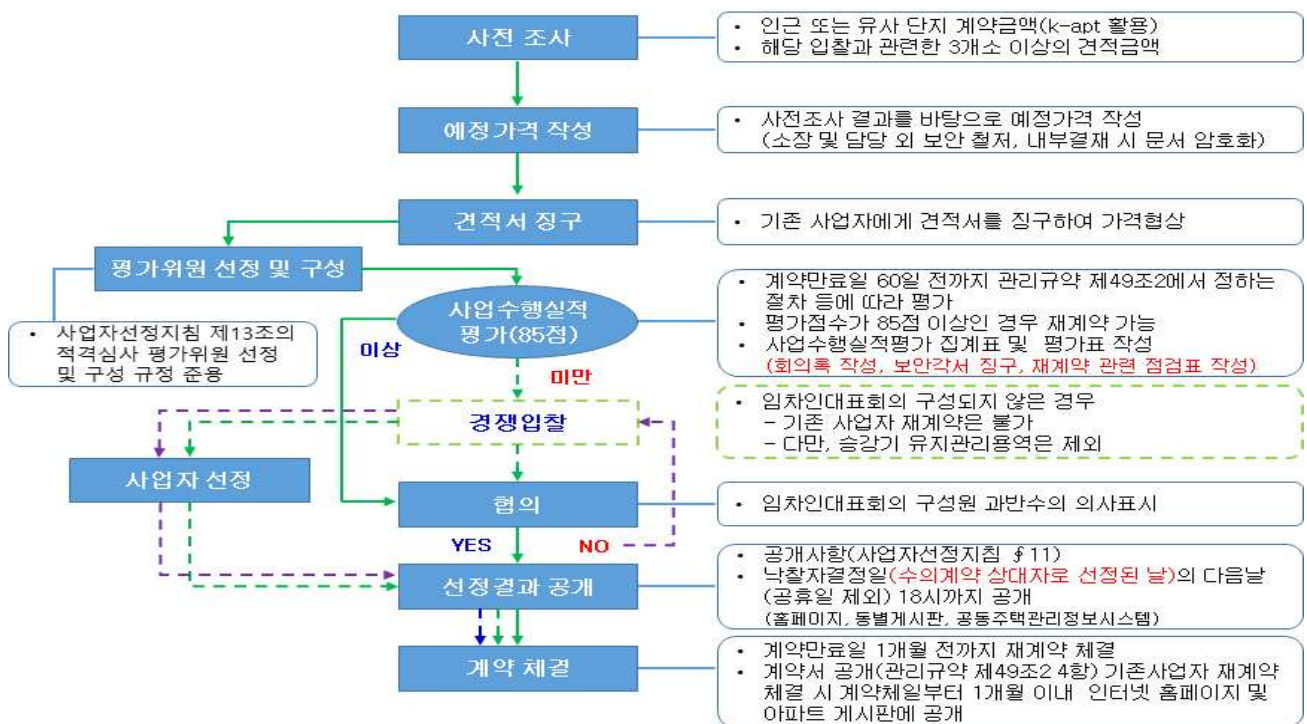
1) 국토교통부 고시 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 제2024-196호(2024.04.11.), 제2023-341호(2023.06.22.) 등

2) 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정 및 관련 업무 매뉴얼 안내 주택관리실-663호(2024.04.23.), 주거복지실-2192호(2023.07.24.) 등

[그림1] 수의계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제6호·제7호 관련)



[그림2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도(사업자 선정지침 [별표2]의 제9호 관련)



국토교통부에서 고시한 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」과 주택관리실에서 안내한 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼」에 따른 업무절차 및 수감 업무 수행 실태는 다음과 같다.

■ 예정가격 작성, 견적서 징구, 사업자 결정(기준 적합여부 판단)

- 계약체결 전에 계약 금액의 결정 기준으로 삼기 위해 미리 작성·비치해야 하는 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격 총액에 대해 결정하여 예정가격 조서를 작성하며, 예정가격 전자문서(내부결재) 시행 시 예정가격 조서를 첨부하고 문서는 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하여야 한다.

- [그림1]의 수의계약은 2인 이상의 견적서를 받아 지출(관리비)인 경우 예정가격 이하로서 최저가격 제시자, 수입(잡수입)인 경우 예정가격 이상으로서 최고가격 제시자를 사업자로 선정해야 한다.

- 기존사업자 재계약 시 ‘견적서를 받아 가격을 협상한 후 결정된 가격에 대한 점수를 포함하여 사업수행실적을 평가’해야 하고, 평가위원은 관리소장과 관리소장이 선정한 임차인 4명 이상(임차인대표회의외 임차인 1명이상)으로 구성하여 보안 각서를 제출받아야 하고 사업수행실적 평가 시 회의록을 작성·보관 해야 한다.

또한 평가 시점의 자격 유지 여부를 확인하기 위하여 법인등기부등본 등의 서류를 제출받아야 하며 사업수행실적 평가는 계약만료일 60일 전까지 실시 하여야 하고 임차인대표회의가 구성된 단지는 임차인대표회의와 협의하여 문서(회의록) 통보 받은 날을 사업자 선정일로 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 재활용품 수거 등 3건 계약은 ‘수의계약 대상자 선정조서’를 작성하지 않았다.

- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 승강기 유지관리 계약은 예정가격을 작성하지 않았고 견적서를 징구하지 않았으며, 2025년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

그리고 2023년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2023년 알뜰시장 야시장 계약은 예정가격을 작성하지 않았고 견적서를 청구하지 않았으며, ‘수의계약 대상자 선정조서’를 작성하지 않았다. 또한 2023년 알뜰시장 등 3건의 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았다.

그리고 2023년 승강기 유지관리 등 9건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)을 하지 않았고 2023년 알뜰시장 등 8건의 계약은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2022년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 예정가격을 작성하지 않았고 2021년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 견적서를 청구하지 않았다.

그리고 2021년 재활용품 수거 등 2건의 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등) 하지 않았고 2022년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 사업수행실적 평가 회의록을 작성하지 않았다.

○ ○○○○○ 관리소는 수의계약을 체결하였는데 2024년 승강기 유지관리 계약은 예정가격 전자문서를 암호화(비공개, 열람등급 1등급)하지 않았고 견적서를 청구하지 않았으며, ‘수의계약 대상자 선정조서’를 작성하지 않았다.

그리고 2022년 승강기 유지관리 계약은 기존사업자 재계약 시 사업수행실적 평가 자격유지 확인(면허 등)을 하지 않았다.

■ 사업자 선정결과 공개

• 수의계약을 할 경우 선정지침 제11조(선정결과 공개)에 따라 수의계약 상대자를 선정한 경우 선정일³⁾의 다음날⁴⁾ 18시까지 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지⁵⁾ 및 동별게시판(통로별 게시판 포함), 공동주택관리정보시스템에 공개하여야 한다.

3) 기존사업자 재계약은 임차인대표회의와 협의하여 선정된 날(회의록을 통보받은 날)

4) 토요일과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일을 제외한 날

5) 인터넷 홈페이지가 없는 경우 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판

- 기존사업자와 재계약을 체결한 경우 LH「임대주택 표준관리규약」 제49조의2 (기존사업자 재계약)제4항에 따라 계약 체결일부터 1개월 이내에 그 계약서를 해당 아파트 인터넷 홈페이지 및 게시판에 공개⁶⁾하여야 한다.

- ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 2023년 재활용품 수거 등 3건의 계약은 사업자 선정 결과를 지연(K-apt 3건, 홈페이지 3건, 동별 게시판 3건) 공개하였고, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

- ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 2023년 승강기 유지관리 6건의 계약은 사업자 선정결과를 지연 공개(k-apt 6건, 홈페이지 4건, 게시판 3건) 하였고, 기존사업자 재계약인 2025년 승강기 유지관리 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

- ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 2023년 승강기 유지관리 등 4건의 계약은 사업자 선정결과를 지연(K-apt 4건, 홈페이지 4건, 동별 게시판 4건) 공개하였고, 2023년 알뜰시장 야시장 계약은 사업자 선정결과를 k-apt 및 홈페이지에 공개하지 않았으며, 기존사업자 재계약인 2023년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 계약서를 공개하지 않았다.

- ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 2022년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 사업자 선정결과를 지연(K-apt 3건, 홈페이지 3건, 동별 게시판 3건) 공개하였다.

■ 수의계약 체결 시 받아야 할 서류

- 수의계약 체결할 경우 선정지침 제26조(참가자격의 제한) 확인 및 청렴계약 이행 서약 등을 확인하기 위하여 [표 1]의 서류를 받아야 한다.

[표 1] 수의계약체결 시 받아야 할 서류

징구할 서류		조회기간	비고
사업자등록증	사본		제27조제3호
법인인 경우 법인등기사항증명서	원본		제27조제4호

6) 공공임대주택은 공동주택관리법 제28조(계약서의 공개) 규정을 적용받지는 않음

사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서	사본		지침 제26조제1항 제1호 확인
행정처분확인서(영업정지 확인)	사본	대상자 선정일 기준 1년	제2호 확인
국세 및 지방세 납세증명서	원본		제3호 확인
법 위반사실 확인서(입찰담합 확인)	사본	대상자 선정일 기준 6개월 (24.01.30. 홈넷 공용 게시판 안내)	제6호 확인
청렴계약이행서약서	원본		청렴,반부패
수의계약 체결 제한여부 확인서	원본	22.05.19.(경영지원실-3853,22.05.17.)	청렴,반부패
인권보호서약서	원본	22.11.23.(감사실-1697,22.11.23.)	청렴,반부패

○ ㉠㉠㉠㉠ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2022년 대기배출시설 측정대행 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았고 ‘청렴계약이행서약서’를 제출받지 않았다.

○ ㉡㉡㉡㉡ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 승강기 광고 계약은 ‘행정처분확인서’를 제출받지 않았고 2025년 승강기 유지관리 등 9건의 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았다.

그리고 2025년 승강기 유지관리 등 4건의 계약은 ‘법위반사실확인서’를 받지 않았고 2024년 승강기 광고 계약은 ‘국세 및 지방세 납세증명서’를 제출받지 않았다. 또한 2025년 승강기 유지관리 등 3건의 계약은 ‘청렴계약이행서약서 및 인권서약서’를 제출받지 않았고 2025년 승강기 유지관리 등 2건의 계약은 ‘수의계약 체결 제한여부 확인서’를 제출받지 않았으며, 2025년 승강기 유지관리 계약은 계약보증금(보증증권)을 징구하지 않았다.

○ ㉢㉢㉢㉢ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 알뜰시장 야시장 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았고 2023년 알뜰시장 등 2건의 계약은 ‘청렴계약이행서약서’를 제출 받지 않았다.

○ ㉣㉣㉣㉣ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2022년 승강기 유지관리 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준으로 적정하지 않았다.

○ ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 수의계약 체결 시 확인서류 가운데 2024년 승강기 유지관리 계약은 ‘행정처분확인서’ 조회기간이 사업자선정일 기준 적정하지 않았고 ‘수의계약 체결 제한여부 확인서’를 제출 받지 않았다.

수감기관 의견

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 용역 등 사업자 선정 업무와 관련하여 감사 결과를 수용하며, 재발 방지에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉠㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡㉡, ㉢㉢㉢㉢, ㉣㉣㉣㉣, ㉤㉤㉤㉤ 관리소는 향후 용역 등 사업자 선정 업무시 매년 시행되는 주택관리실의 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」, 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」 지침과 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무를 처리하시기 바라며, 특히 사업자 선정 결과 공개를 준수하지 않을 경우 과태료⁷⁾ 대상이 되니 업무에 철저를 기하기 바랍니다. 【통보】

7) 「공동주택관리법」 제102조(과태료)제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다. (제102조제3항제2호: 제7조제1항 또는 제25조를 위반하여 주택관리업자 또는 사업자를 선정한 자)